

Situaciones administrativas. Incompatibilidades

Servicio activo · Servicios especiales · Excedencias · Suspensión · Ley 53/1984

✓ Verificado contra BOE a 01/08/2026

El RD-ley 9/2025 NO afecta a las situaciones administrativas (arts. 85-92 TREBEP) — solo regula permisos. Últimas reformas relevantes: LO 10/2022 (89.5) y LO 9/2015 (89.6).

1. Clasificación (art. 85 TREBEP)

5 situaciones básicas: servicio activo · servicios especiales · servicio en otras AAPP · excedencia · suspensión de funciones. + situaciones del RD 365/1995: expectativa de destino, excedencia forzosa, excedencia voluntaria incentivada.

2. Servicios especiales (art. 87) y otras AAPP (art. 88)

Concepto	Claves
Servicios especiales	Retribuciones del cargo + trienios reconocidos; cómputa a todos los efectos; reintegro en 1 mes
Transferido (art. 10 RD 365/1995)	En destino: servicio activo; separación por CCAA + dictamen Consejo de Estado
Por provisión (art. 11 RD 365/1995)	Conserva plenamente el vínculo de origen; separación por el Ministro

3. Excedencias

Modalidad	Duración	Cómputo/reserva
Interés particular	5 años servicio previo; mín. 2 años	NO computa, NO reserva
Agrupación familiar	Mín. 2 / máx. 15 años	NO computa, NO reserva
Cuidado de familiares	Máx. 3 años por sujeto	SÍ computa; reserva 2 años
Violencia de género/sexual (89.5)	Máx. 18 meses (prórrogas de 3)	Retrib. íntegras 2 meses; reserva 6 meses
Violencia terrorista (89.6)	Tiempo necesario	Igual que violencia de género
Incentivada (art. 18 RD 365/1995)	5 años	Indemnización máx. 12 mensualidades

4. Suspensión de funciones (arts. 90, 98)

Tipo	Duración	Retribuciones
Provisional	Máx. 6 meses	100% básicas + prestaciones familiares
Firme	Máx. 6 años (graves 3 / muy graves 3-6)	NO se perciben

5. Incompatibilidades (Ley 53/1984)

Trámite	Norma	Plazo
Compatibilidad público-público	RD 598/1985	3 meses (+1)
Compatibilidad público-privado	Ley 53/1984	2 meses

Regla: 2 puestos públicos = INCOMPATIBLE (tope: retribución de Director General). Actividad privada = COMPATIBLE con reconocimiento previo; específico >30% de básicas → incompatible salvo renuncia. Profesor asociado universitario: siempre compatible. Formación sin solicitar compatibilidad: hasta 75h/año.

TRAMPAS

RD-ley 9/2025 NO toca las situaciones administrativas. Excedencia cuidado de familiares SÍ computa (a diferencia de interés particular/agrupación familiar). Violencia de género: titular FUNCIONARIA, retribuciones íntegras solo 2 meses.